

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Vente de machines — Clients professionnels

VENDEUR	AIRO — nom commercial de Mohammed MAYER, entrepreneur individuel
STATUT	Entreprise individuelle — régime micro-entreprise
ADRESSE	8 rue de la République, Bureau 3 — 13001 Marseille — France
SIREN	107 025 942
CONTACT	06 68 73 12 07 Airo.casque@gmail.com
TVA	TVA non applicable, art. 293 B du CGI (franchise en base), sous réserve de l'évolution du régime fiscal
VERSION	Version 1.1 — 29 septembre 2026 — remplace la version 1.0 du 28 septembre 2026

Document destiné aux clients professionnels. Ces CGV constituent le socle de la négociation commerciale, sous réserve des conditions particulières convenues par écrit.

SOMMAIRE

1. Champ d'application et définitions
2. Produits et prestations
3. Commandes et formation du contrat
4. Prix et remises
5. Facturation et paiement
6. Retard de paiement
7. Livraison
8. Installation et formation
9. Réserve de propriété
10. Transfert des risques
11. Réception et réclamations
12. Garantie commerciale
13. Garanties légales
14. Maintenance et SAV
15. Utilisation et entretien
16. Responsabilité du Client
17. Responsabilité d'AIRO
18. Propriété intellectuelle
19. Force majeure
20. Données et supervision
21. Annulation et résiliation
22. Droit applicable et litiges
23. Acceptation et hiérarchie
24. Terminal de paiement Nayax
25. Dispositions générales

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente (les « CGV ») encadrent les relations commerciales entre AIRO et ses clients professionnels concernant la vente de machines AIRO et, le cas échéant, les prestations associées de livraison, installation, formation, maintenance et service après-vente.

Elles sont communiquées au Client avant la conclusion du contrat. Toute commande implique l'acceptation des présentes CGV, sous réserve des conditions particulières expressément convenues dans le devis, le bon de commande ou le contrat.

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Les présentes CGV s'appliquent à toutes les ventes de machines AIRO et aux prestations associées conclues avec des clients agissant à titre professionnel. Elles ne se substituent pas aux conditions particulières figurant au devis ou au contrat signé.

Toute condition d'achat du Client contraire aux présentes CGV n'est opposable à AIRO que si elle a été expressément acceptée par écrit.

« AIRO » ou « le Vendeur »	Mohammed MAYER, entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial AIRO, dont les coordonnées figurent en première page.
« Client »	L'entreprise ou le professionnel qui commande ou achète la Machine (parfois désigné « l'Acheteur » dans les documents commerciaux).
« Machine »	L'équipement AIRO objet de la vente, dans la configuration et avec les options indiquées au devis.
« Site »	Le lieu d'installation de la Machine convenu au devis.
« Contrat »	L'ensemble formé par le devis accepté (ou le bon de commande ou le contrat signé), les présentes CGV et les annexes applicables.
« Nayax »	Le prestataire du système de paiement dont peut être équipée la Machine ; « Contrat Nayax » désigne le contrat conclu entre le Client et Nayax.
« Jour ouvré »	Tout jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié en France.

ARTICLE 2 — PRODUITS ET PRESTATIONS

AIRO commercialise notamment des machines autonomes de nettoyage, désinfection et séchage de casques et équipements. La Machine, sa configuration, ses options et les prestations associées sont celles indiquées dans le devis, le bon de commande, le contrat et, lorsque pertinent, l'annexe technique. Les documentations techniques précisent les caractéristiques du modèle concerné.

Les photographies, visuels et descriptifs commerciaux sont donnés à titre indicatif. AIRO peut apporter à la Machine des évolutions techniques qui n'en altèrent pas les caractéristiques essentielles.

ARTICLE 3 — COMMANDES ET FORMATION DU CONTRAT

Toute commande est formalisée par un devis accepté, un bon de commande ou un contrat signé selon les modalités convenues. Sauf mention contraire, les devis établis par AIRO sont valables 30 jours.

La commande devient ferme après acceptation écrite d'AIRO et, lorsque prévu, après encaissement de l'acompte indiqué au devis. Toute modification substantielle de la commande doit faire l'objet d'un accord écrit.

ARTICLE 4 — PRIX ET REMISES

Le prix de vente de référence de la Machine AIRO est de 6 000 € HT par machine, sauf prix différent indiqué au devis. Les éventuelles remises commerciales ou remises de volume sont déterminées dans le devis ou le contrat applicable. Les prestations complémentaires, options, accessoires, livraisons hors zone ou travaux particuliers sont facturés selon le devis accepté.

À la date de la présente version, AIRO relève de la franchise en base de TVA : les prix s'entendent nets de TVA et les factures portent la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ». Si AIRO cessait de bénéficier de la franchise, la TVA au taux en vigueur s'ajouterait aux prix hors taxes à compter de la date prévue par la loi.

ARTICLE 5 — FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement sont celles indiquées dans le devis, la facture ou le contrat. Sauf stipulation différente, les factures sont payables à 30 jours à compter de leur date d'émission, par virement bancaire ou tout autre moyen convenu au devis. Les acomptes, échéances et éventuels paiements échelonnés sont précisés au devis ou au contrat.

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Le Client ne peut ni suspendre ni compenser unilatéralement un paiement, notamment en raison d'une réclamation, sauf accord écrit d'AIRO.

ARTICLE 6 — RETARD DE PAIEMENT

Tout retard de paiement entraîne, de plein droit et sans mise en demeure préalable, l'application de pénalités de retard à compter du lendemain de la date d'échéance figurant sur la facture, jusqu'au paiement effectif. Ces pénalités sont calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (art. L. 441-10 du Code de commerce), sans pouvoir être inférieures à trois fois le taux d'intérêt légal.

Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (art. D. 441-5 du Code de commerce) est due de plein droit pour chaque facture payée en retard, sans préjudice d'une indemnisation complémentaire sur justification lorsque les frais réellement exposés sont supérieurs.

En cas de retard, AIRO peut en outre suspendre les livraisons, installations et prestations en cours, après mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours.

ARTICLE 7 — LIVRAISON

Le délai de livraison indicatif est de 30 à 90 jours à compter de la confirmation de commande (acceptation écrite d'AIRO et, le cas échéant, encaissement de l'acompte), sauf délai différent indiqué au devis. La livraison est effectuée à l'adresse du Site indiquée au devis ; elle est incluse dans l'offre standard lorsqu'elle est mentionnée comme telle. Toute livraison hors de France métropolitaine ou nécessitant des moyens particuliers fait l'objet d'un devis spécifique.

Les délais sont indicatifs et courent sous réserve que le Client ait fourni les éléments, accès et paiements nécessaires. Des événements indépendants de la volonté d'AIRO, notamment des contraintes d'approvisionnement, de fabrication ou de transport, peuvent affecter le délai annoncé. Un retard ne donne lieu ni à pénalités ni à dommages-intérêts. Si la livraison n'est pas intervenue 30 jours après une mise en demeure écrite restée sans effet, le Client peut résoudre la commande et obtenir le remboursement des sommes versées, à l'exclusion de toute autre indemnité.

ARTICLE 8 — INSTALLATION ET FORMATION

L'installation et la formation initiale sont incluses dans l'offre standard lorsque le devis le prévoit. L'installation comprend les opérations raisonnablement nécessaires à la mise en service de la Machine dans un emplacement conforme aux prérequis techniques communiqués par AIRO. Le Client garantit l'accès au Site, l'alimentation électrique adaptée et les conditions nécessaires à l'installation. Toute contrainte du Site non signalée avant l'installation, ainsi que toute prestation non prévue dans l'offre initiale, peut faire l'objet d'un devis complémentaire.

La mise en service est constatée par un procès-verbal ou un bon de livraison signé par le Client ou, à défaut, par tout écrit établissant qu'elle a eu lieu.

ARTICLE 9 — TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété de la Machine intervient après paiement intégral du prix, principal et accessoires, sauf disposition particulière différente. Jusqu'au complet paiement, AIRO conserve la propriété de la Machine à titre de réserve de propriété (art. 2367 et suivants du Code civil). En cas d'impayé après mise en demeure restée sans effet, AIRO peut demander la restitution de la Machine conformément au droit applicable.

Jusqu'au transfert complet de propriété, le Client s'engage à conserver la Machine identifiable ; à ne pas la revendre, la louer, la donner en garantie ni la déplacer hors du Site sans l'accord écrit d'AIRO ; et à informer sans délai AIRO de toute saisie ou procédure collective, ainsi que les tiers concernés (bailleur des locaux, créanciers) de l'existence de la réserve de propriété.

ARTICLE 10 — TRANSFERT DES RISQUES

Sauf stipulation différente du devis ou du bon de livraison, et sous réserve des règles impératives applicables, les risques de perte, de vol et de détérioration de la Machine sont transférés au Client dès la remise matérielle de la Machine sur le Site, y compris lorsque la propriété est réservée. Le Client assure et protège la Machine contre les risques liés à sa détention et à son exploitation à compter de cette date.

ARTICLE 11 — RÉCEPTION ET RÉCLAMATIONS

Le Client vérifie la Machine lors de sa livraison ou de son installation. Toute réserve précise concernant l'état apparent, la conformité ou les éléments manquants est mentionnée sur le bon de livraison ou le procès-verbal, puis confirmée par écrit à AIRO (courriel accompagné de photographies ou de tout élément utile au diagnostic) dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la livraison. Passé ce délai, la Machine est réputée conforme et exempte de vice apparent.

La réception ne prive pas le Client des garanties applicables aux défauts non apparents.

ARTICLE 12 — GARANTIE COMMERCIALE

La Machine bénéficie d'une garantie commerciale de 12 mois à compter de sa mise en service, sauf durée différente expressément indiquée au devis ou au contrat. Si la mise en service est retardée pour une cause imputable au Client, la garantie court au plus tard 30 jours après la livraison.

La garantie couvre, pièces et main-d'œuvre, les défauts de fonctionnement d'origine technique constatés dans le cadre d'un usage normal et conforme à la documentation AIRO. Elle consiste, au choix d'AIRO, en la réparation, l'échange de pièces ou le remplacement de la Machine. Les interventions sont assurées par AIRO ou par un intervenant autorisé, sur site ou en atelier selon la nature de la panne. La réparation ou le remplacement ne prolonge pas la durée de la garantie.

Sont exclus de la garantie : l'usure normale ; les consommables et pièces d'usure ; les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un choc, d'un acte de vandalisme, de l'usage de produits non autorisés, d'une alimentation électrique inadaptée, d'un mauvais emplacement ou d'un défaut d'entretien ; les modifications ou interventions non autorisées ; les cas de force majeure. La garantie est subordonnée au paiement intégral du prix.

La garantie commerciale ne se substitue pas aux garanties légales.

ARTICLE 13 — GARANTIES LÉGALES

Indépendamment de la garantie commerciale, les garanties légales applicables demeurent réservées. En particulier, la garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 et suivants du Code civil ; l'action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (art. 1648). Le Client qui agit sur ce fondement doit respecter les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 14 — MAINTENANCE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Le SAV est assuré par AIRO dans les conditions prévues au devis, au contrat ou à l'offre de maintenance. La zone d'intervention standard d'AIRO est le département des Bouches-du-Rhône (13) ; pour un Site situé hors de cette zone, le déplacement ou le retour en atelier est convenu et facturé sur devis.

Le Client signale toute panne ou anomalie par écrit dans les meilleurs délais et fournit les informations permettant le diagnostic. AIRO intervient dans les meilleurs délais possibles, selon la nature de la panne, la disponibilité des pièces et les contraintes d'accès au Site. Les interventions rendues nécessaires par une mauvaise utilisation, un dommage extérieur, une modification non autorisée ou l'intervention d'un tiers non autorisé sont facturées.

ARTICLE 15 — UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA MACHINE

Le Client utilise la Machine conformément à sa destination, à la documentation AIRO et aux consignes de sécurité. Il respecte notamment les prérequis électriques, les règles d'entretien et n'utilise que la solution de nettoyage fournie par AIRO ou expressément approuvée par elle. Toute modification, transformation, démontage ou réparation non autorisée peut compromettre le fonctionnement de la Machine et la garantie commerciale.

ARTICLE 16 — RESPONSABILITÉ DU CLIENT

Le Client est responsable des conditions d'utilisation de la Machine dans son établissement. Il prend les mesures raisonnables pour éviter le vol, la dégradation, l'utilisation non autorisée ou contraire aux consignes, et demeure responsable des dommages résultant d'une faute, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation ou d'une intervention non autorisée qui lui est imputable.

Lorsqu'il met la Machine à disposition de sa clientèle ou de son personnel, le Client affiche de manière visible les consignes d'utilisation fournies par AIRO et informe les utilisateurs que le casque est traité sous leur responsabilité. Il refuse le traitement des casques dont le fabricant déconseille le nettoyage automatisé ou dont l'état apparent (fissures, décollements, pièces mal fixées) ne le permet pas. Le Client garantit AIRO contre les recours de ses propres clients ou utilisateurs fondés sur un manquement à ces obligations, sauf faute d'AIRO.

ARTICLE 17 — RESPONSABILITÉ D'AIRO

AIRO est tenue de ses obligations contractuelles dans les limites du droit applicable, et notamment des règles suivantes :

- la responsabilité d'AIRO est limitée aux dommages directs, certains et prouvés ; AIRO n'est pas responsable des dommages indirects ou immatériels, notamment la perte d'exploitation, le manque à gagner, la perte de clientèle ou l'atteinte à l'image ;
- AIRO ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme, d'un mauvais emplacement, d'une alimentation électrique inadaptée, d'une modification non autorisée ou d'un manquement du Client, ni des dommages causés aux casques ou équipements traités lorsqu'ils résultent de leur nature, de leur état, de leur usure ou de leur inadaptation à un nettoyage automatisé ;
- AIRO ne garantit aucun niveau minimal de chiffre d'affaires, de fréquentation ou de rentabilité lié à l'exploitation de la Machine, sauf engagement écrit spécifique ;
- dans la limite permise par la loi et hors faute lourde ou dolosive, la responsabilité totale d'AIRO, tous dommages confondus, est limitée au montant hors taxes effectivement payé par le Client au titre de la Machine ou de la prestation à l'origine du dommage.

ARTICLE 18 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ

Les marques, logos, visuels, documents techniques, logiciels, interfaces, contenus et supports fournis par AIRO restent la propriété de leurs titulaires et ne peuvent être reproduits, adaptés ou exploités en dehors des droits expressément accordés. Les parties s'engagent à préserver la confidentialité des informations commerciales, techniques et financières non publiques échangées dans le cadre de leur relation.

ARTICLE 19 — FORCE MAJEURE

Aucune partie ne pourra être tenue responsable d'un retard ou d'une inexécution résultant d'un événement répondant aux conditions de la force majeure au sens du droit français. La partie concernée informe l'autre dans les meilleurs délais et prend les mesures raisonnables pour limiter les conséquences de l'événement. Si l'empêchement dure plus de 60 jours, chaque partie peut résilier la commande ou le Contrat par écrit, sans indemnité de part ni d'autre, les sommes versées pour des prestations non exécutées étant restituées.

ARTICLE 20 — DONNÉES ET SUPERVISION

Lorsque la Machine dispose d'un système de connectivité ou de supervision, certaines données techniques et opérationnelles peuvent être transmises à AIRO afin de permettre le suivi de l'état de la Machine, la maintenance, le diagnostic et l'amélioration du service.

Lorsque des données à caractère personnel sont traitées, AIRO les traite conformément au règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés ; les personnes concernées peuvent exercer leurs droits en écrivant à Airo.casque@gmail.com. Le Client demeure responsable du traitement des données de ses propres utilisateurs.

ARTICLE 21 — ANNULATION ET RÉSILIATION

Après acceptation de la commande, toute demande d'annulation ou de modification à l'initiative du Client doit être formulée par écrit et est soumise à l'accord d'AIRO, sous réserve du droit applicable. En cas d'annulation acceptée, l'acompte versé reste acquis à AIRO, sans préjudice du remboursement des frais engagés supérieurs à son montant et dûment justifiés (composants commandés, fabrication, prestations réalisées).

En cas de manquement grave ou de non-paiement persistant, AIRO peut mettre le Client en demeure de régulariser sous 8 jours. À défaut, AIRO peut suspendre les prestations et, lorsque les conditions sont réunies, résilier le Contrat de plein droit et mettre en œuvre la réserve de propriété, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

ARTICLE 22 — DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les présentes CGV sont soumises au droit français. En cas de différend, les parties recherchent une solution amiable pendant 30 jours à compter de la notification écrite du différend. À défaut d'accord, le litige relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Marseille ou, si la nature du litige l'exige, de la juridiction compétente du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, y compris en cas de référé, de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

ARTICLE 23 — ACCEPTATION DES CGV ET HIÉRARCHIE CONTRACTUELLE

Les présentes CGV sont communiquées au Client avant la conclusion de la vente. L'acceptation du devis, du bon de commande ou du contrat emporte acceptation des présentes CGV lorsqu'elles ont été portées à la connaissance du Client et que le document signé y fait référence.

En cas de contradiction, l'ordre de priorité est le suivant : (1) les conditions particulières expressément acceptées par écrit ; (2) le devis, le bon de commande ou le contrat signé ; (3) les présentes CGV.

ARTICLE 24 — TERMINAL DE PAIEMENT NAYAX

Lorsque la Machine est équipée d'un terminal de paiement Nayax, l'utilisation des services de paiement suppose que le Client ouvre son propre compte opérateur Nayax, à son nom.

24.1 Ouverture du compte. Après le transfert de la Machine au Client, AIRO transmet les informations nécessaires et un lien est adressé à l'adresse e-mail communiquée par le Client afin de créer et de valider le compte. Le Client est responsable de l'accomplissement de cette procédure, notamment de la vérification d'identité (KYC) réalisée par un organisme indépendant, et de l'exactitude des informations transmises, dont le RIB sur lequel seront reversées ses recettes. L'ouverture du compte est facturée par AIRO 80 € HT ; elle comprend la création de l'Opérateur sur la plateforme Nayax, la création du compte et des droits de l'utilisateur (signataire), la procédure de validation KYC et l'enregistrement du RIB de reversement.

24.2 Abonnement. L'abonnement d'infogérance, comprenant l'accès internet et le support hotline, est facturé 15 € HT par mois et par terminal.

24.3 Activation. L'activation du terminal est facturée 50 € HT par terminal ; ce montant est inclus dans le prix d'achat du terminal après validation du dossier par Nayax, lorsque le devis ou le contrat le prévoit.

24.4 Frais de transaction. Les frais sur les transactions bancaires sont appliqués aux ventes réglées par carte bancaire, conformément au Contrat Nayax, et sont à la charge du Client.

24.5 Reversements. Les recettes encaissées sont reversées par Nayax UAB directement sur le compte bancaire indiqué par le Client, nettes des frais bancaires. AIRO n'encaisse ni ne détient les sommes correspondant aux ventes réalisées par le Client. Le détail des frais bancaires et la gestion des flux monétaires sont régis par le Contrat Nayax ; AIRO n'est pas responsable des délais ou incidents de reversement imputables à Nayax ou aux établissements bancaires.

ARTICLE 25 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nullité partielle. Si une stipulation est déclarée nulle ou inapplicable, les autres stipulations demeurent en vigueur.

Non-renonciation. Le fait pour AIRO de ne pas se prévaloir d'un manquement ou d'une stipulation ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

Intégralité. Le Contrat exprime l'intégralité de l'accord des parties et remplace tout échange ou document antérieur portant sur le même objet.

Notifications. Les notifications prévues au Contrat s'effectuent par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception, aux coordonnées indiquées au devis ou en première page des présentes.

MENTIONS COMMERCIALES DE RÉFÉRENCE

ÉLÉMENT	RÉFÉRENCE
Machine AIRO — prix de référence	6 000 € HT / machine (net de TVA tant que la franchise en base s'applique)
Garantie commerciale	12 mois à compter de la mise en service
Délai indicatif de livraison	30 à 90 jours après confirmation de commande
Installation / formation	Incluses dans l'offre standard lorsque prévues au devis
Zone d'intervention SAV	Bouches-du-Rhône (13) ; hors zone sur devis
Paieement	30 jours à compter de la date d'émission de la facture, sauf conditions particulières ; aucun escompte
Retard de paiement	Taux BCE + 10 points (art. L. 441-10 du Code de commerce) et indemnité forfaitaire de 40 € par facture
Terminal Nayax	Ouverture de compte 80 € HT — abonnement 15 € HT / mois / terminal — activation 50 € HT / terminal (incluse dans le prix du terminal lorsque prévu au devis)
TVA	TVA non applicable, art. 293 B du CGI, sous réserve de l'évolution du régime fiscal
Juridiction	Tribunal de commerce de Marseille